

1520546-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... folhas 42/44, consistentes em condenação por tráfico de drogas (Vara do Foro de Pederneiras - (0009422-91.2018.8.26.0026) por tráfico de drogas.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (Vara do Foro de Pederneiras - 0002110-13.2018.8.26.0431), a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520546-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520546-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243478/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27239674

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE GOMES PALACIO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1074/2022

PEDRO HENRIQUE GOMES PALACIO, está sendo processado incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 60-63 segundo a qual "[...] no dia 6 de setembro de 2022, por volta de 5h48, no Largo Santa Cecília, nº 1, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, PEDRO HENRIQUE GOMES PALÁCIO, qualificado a fls. 14, tentou subtrair, com rompimento de obstáculo, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, em prejuízo da Cia Metropolitana SP, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo consta, o denunciado se armou com um canivete tipo estilete (fls. 12/13) e rumou para o local dos fatos, a estação de metrô Santa Cecília, decidido a praticar furtos. Consta, ainda, que agentes de segurança metroviários embarcavam em um vagão do metrô quando viram, na plataforma oposta, uma porta de hidrante aberta e um indivíduo à frente, fazendo movimentos semelhantes ao ato de serrar. Por tais razões, foram averiguar o ocorrido. Próximo ao hidrante, o indivíduo, posteriormente foi identificado como o denunciado PEDRO, estava com um canivete tipo estilete em mãos, sendo possível notar que ele havia serrado a ponta da mangueira para subtrair o "mangotinho", que é feito de metal. Além disso, apurou-se que o denunciado, para ter acesso à mangueira, teve que arrombar o miolo da

fechadura da porta que a guarnecia. Questionado, o denunciado disse aos agentes de segurança que há três semanas tinha subtraído a mesma peça de um hidrante da estação Barra Funda. Interrogado (fls. 05), PEDRO alegou que pegou seu canivete e foi para cortar a mangueira do hidrante, onde iria vender a ponta da mesma, pois é de metal, mas que seu canivete quebrou e não pode continuar. O delito somente não se consumou em razão de o denunciado ter sido surpreendido pelos agentes de segurança do metrô durante a prática dos atos executórios. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10-11, auto de exibição e apreensão de fls. 12-13 e laudos periciais de fls. 91-93 e 94-95.

Recebida a denúncia em 17/09/2022 (fls. 72-73). O réu foi citado em 25/10/2022 (fls. 105).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, consoantes narrativas autênticas e uníssonas no tocante às circunstâncias prisionais e apuração da materialidade delitiva. Nesse sentido, os agentes de segurança, ao longo de seus depoimentos em sede do contraditório, reportaram-se ao momento em que o réu fora surpreendido pela testemunha André que chegava na plataforma para trabalhar e estranhou ao encontrar o hidrante aberto e junto dele estava o réu, não se tratando de um funcionário. Agentes de segurança foram acionados em apoio ao depoente e logo o réu deixava o local e se aproximava da testemunha André. Foi detido e em seu poder, o depoente encontrou um estilete. Ao verificar as condições do hidrante, se verificou que estava com a fechadura quebrada, com sinais de arrombamento, marcas de ação própria de serrar a porta, estando um pedaço do estilete junto dessa porta. O miolo da fechadura não mais estava lá. São visados pelos agentes de crimes, a subtração de bens como válvula, mangueira e esguicho, para vende-los. O réu admitia que tivesse praticado subtração nesse local três dias anteriores. A mangueira também tinha sinais da tentativa de secção com emprego de serra.

Essa narrativa é inteiramente corroborada pela testemunha Danilo em juízo.

Em juízo, o réu admitiu ter entrado no local e tentou cortar o material de hidrante para subtraí-lo, mas, a serra se quebrou e, ao final, fora detido. Afirma que não arrombou porta alguma e que já estaria quebrada.

Em juízo não negou o réu ter sido surpreendido ao tentar cortar o material hidrante que subtrairia, não fosse a ação de agentes de segurança e a quebra do canivete que usou.

A prova, portanto, vai ao encontro do laudo pericial de folhas 91/93, tendo como objeto de avaliação o estilete.

Autoria e materialidade, portanto, assentadas em contexto probatório idôneo, excepcionando-se a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, carecedora de materialidade delitivo, providência imprescindível na forma do artigo 158 do Código de Processo Penal, não restando suprida a prova pela realização de constatação pericial tão somente no canivete – laudo pericial de folhas 91/93. A constatação dever ser realizada no objeto do crime, assegurando vestígios que consagrem maior gravame à conduta, salvo a impossibilidade à constatação técnica, o que não é o caso dos autos.

Nem mesmo se pode alegar acolhimento à materialidade delitiva no tocante à qualificadora, embasando-a no artigo 167 do Código de Processo Penal porque evidente a ausência de justificativa à constatação de vestígios de rompimento de obstáculo no local do crime.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno PEDRO HENRIQUE GOMES PALÁCIO incurso no artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II, ambos dispositivos do Código Penal, afastada incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena por antecedente criminal constantes de folhas 42/44, consistentes em condenação por tráfico de drogas (Vara do Foro de Pederneiras - (0009422-91.2018.8.26.0026) por tráfico de drogas.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (Vara do Foro de Pederneiras - 0002110-13.2018.8.26.0431), a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

Em razão da atenuante genérica da confissão, reduzo a pena retro de fração de 1/6, resultando em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 9 dias-multa fixada no piso legal.

Tentado o crime, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 07 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, compatível a perfil de reiterada criminalidade, impondo-se o rigor intermediário à aferição de mérito ao convívio social , não havendo prática de crime com grave ameaça.

Diante do tempo decorrido desde a prisão e apenamento imposto, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA